

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 566/2532 อัยการ เชียงราย โจทก์
นาย ประเสริฐ จันทร แก้ว กับพวก จำเลย
ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 82, มาตรา 288

การที่จำเลยมาพูดขอซื้อบุหรี่จากผู้เสียหาย ขณะที่ผู้เสียหายเอื้อมมือจะหยิบ
บุหรี่ในตู้ จำเลยได้เข้าประชิดตัวและชักปืนลูกซองสั้นที่มีกระสุนปืนบรรจุอยู่ออกมา
จ่อที่หน้าอกผู้เสียหาย พฤติการณ์ดังกล่าวถือว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหายและได้
ลงมือกระทำความผิดแล้ว แต่เนื่องจากผู้เสียหายได้ป้องกันเสียทัน และแย่งปืนจาก
จำเลยได้ จำเลยจึงมิได้ลั่นไกปืน กรณีมิใช่เป็นเรื่องที่จำเลยยับยั้งเสียเองไม่กระทำ
การให้ตลอดแต่เป็นเรื่องกระทำไปไม่ตลอดตามความหมายของประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 80 จำเลยจึงมีความผิดฐานพยายามฆ่า ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 288 ประกอบมาตรา 80

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 80, 83,
92 และ 288 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 8 ทวิ และ 72 ทวิ ที่แก้ไขแล้ว จำเลย
ให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 288 และ 83 ประกอบด้วยมาตรา 80 จำคุก 10 ปี และมีความผิดตามพ
ระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 8 ทวิ และ 72 ทวิ จำคุก 6 เดือนการกระทำของ
จำเลยที่ 1 เป็นความผิดหลายกรรม ให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 91 รวมจำคุก 10 ปี 6 เดือนรึบของกลาง ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับ
จำเลยที่ 2 จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับ
จำเลยที่ 1 ในข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288
ประกอบด้วยมาตรา 80 เสียด้วย นอกจากนี้ก็แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น
โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติในเบื้องต้นว่า ในวันเวลาและสถานที่
เกิดเหตุตามฟ้อง ขณะที่นายรัตน์ผู้เสียหายกับเด็กหญิงอารีย์บุตรสาวอยู่ในร้านขาย
ของชำของผู้เสียหายจำเลยที่ 1 เดินเข้ามาในร้านบอกขอซื้อบุหรื ผู้เสียหายเดิน
เข้าไปหยิบบุหรืในตู้ จำเลยที่ 1 เดินตามไป ต่อมาผู้เสียหายเข้าแย่งปิ่นลูกซองสั้น
ของจำเลยที่ 1 มาจากจำเลยที่ 1 ได้สำเร็จ จำเลยที่ 1 จึงวิ่งหนีไปทางทุ่งนา คดีมี
ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าจำเลยที่ 1 พยายามฆ่าผู้เสียหายหรือไม่ โจทก์มีผู้
เสียหายและเด็กหญิงอารีย์มาเบิกความตรงกันว่า เมื่อผู้เสียหายกำลังจะหยิบบุหรื
จำเลยที่ 1 ชักปิ่นลูกซองสั้นออกจากเอวจ้องปากกระบอกไปทางหน้าอกผู้เสียหาย ผู้
เสียหายใช้มือซ้ายจับข้อมือขวาจำเลยที่ 1 ที่ถือปืนดันไปทางด้านข้างตัวจำเลยที่ 1
และใช้มือขวาจับคอเสื้อจำเลยที่ 1 พร้อมกับร้องบอกเด็กหญิงอารีย์ให้ไปตามคนมา
ช่วย เด็กหญิงอารีย์ก็วิ่งออกไปบอกเพื่อนบ้าน ผู้เสียหายแย่งปิ่นจากจำเลยที่ 1 อยู่
นานประมาณ 10 นาที ก็แย่งมาได้ จำเลยที่ 1 จึงวิ่งหนีไปทางทุ่งนา นายพัฒพยาน
โจทก์ ซึ่งบ้านอยู่ห่างจากร้านผู้เสียหายประมาณ 15 วา มาเบิกความว่าได้ยินเสียงเด็ก
หญิงอารีย์ร้องบอกให้ไปช่วยพ่อ นายพัทก็วิ่งไปเห็นผู้เสียหายกำลังกอดปล้ำอยู่กับชาย
คนหนึ่ง ชายคนนั้นชกผู้เสียหายแล้ววิ่งหนีไป นายมาผู้ใหญ่บ้าน นายคำ แก้วหู่
พยานโจทก์เบิกความว่าวิ่งมาถึงเมื่อคนร้ายไปแล้ว ผู้เสียหายเล่าให้ฟังว่ามีคนมาขอ
ซื้อบุหรืกำลังจะหยิบบุหรืให้คนที่ซื้อบุหรืก็ชักปืนออกมาจะยิงผู้เสียหาย ผู้เสียหายเข้า
แย่งมาได้พร้อมกับร้องตะโกนให้คนช่วย คนร้ายก็วิ่งหนีไป นอกจากนี้โจทก์ยังมีสิบ
ตำรวจโทสุทัศน์มาเบิกความว่า คืบเกิดเหตุเวลา 19 นาฬิกาเศษ ขณะที่สิบตำรวจโท

สุทัศน์ กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่หน่วยบริการประชาชนตำบลหงาวนายมาผู้ใหญ่บ้านนำ
ปิ่นลูกของสันมีหมายเลขทะเบียนจร.17/1259 ประทับอยู่ กับกระสุนปืนมามอบให้
บอกว่าเป็นปืนที่คนร้ายจะมาฆ่าผู้เสียหายสืบตำรวจโทสุทัศน์ จึงไปที่ร้านผู้เสียหายผู้
เสียหายบอกว่าคนร้ายเอาปืนกระบอกนี้มาจะฆ่าผู้เสียหายผู้เสียหายแย้งปืนมาได้ เจ้า
พนักงานตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านแบ่งกลุ่มกันออกติดตาม พบจำเลย
เดินมาไม่สวมรองเท้าเสื้อผ้าเปียกจึงได้ควบคุมตัวไว้ ผู้เสียหายดูแล้วบอกว่าเป็น
คนร้ายที่ใช้ปืนจะยิงผู้เสียหาย นอกจากนี้คดียังได้ความจากคำนายมาและเด็กหญิง
อารีย์พยานโจทก์ว่า ในวันรุ่งขึ้นจากคืนเกิดเหตุนายมาซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน ได้นำชาว
บ้านหลายคนไปตรวจบริเวณทุ่งนาที่คนร้ายวิ่งหนีไป พบรองเท้าหนังกลับสีน้ำตาล 1
คู่ จึงนำไปมอบให้เจ้าพนักงานตำรวจ เด็กหญิงอารีย์ดูรองเท้าคู่นี้ที่สถานีตำรวจแล้ว
จำได้ว่าเป็นรองเท้าที่จำเลยที่ 1 สวมเข้ามาในร้านผู้เสียหาย พยานโจทก์เหล่านี้ไม่เคย
รู้จักจำเลยที่ 1 มาก่อนไม่มีเหตุจรรยาบรรณว่ากำลังลักขโมยผู้เสียหายเป็น
พ่อค้า ถ้าจำเลยที่ 1 เพียงแต่เข้ามาซื้อบุหรี่มิได้กระทำการดังที่โจทก์นำสืบก็ไม่มี
เหตุผลอย่างไรที่ผู้เสียหายจะเข้ากอดเอวและชักปืนของจำเลยที่ 1 ที่พกอยู่ที่เอวมี
ชายเสื้อคลุมออกมาจนเกิดแย่งปืนกันขึ้นดังที่จำเลยที่ 1 นำสืบ และไม่มีเหตุผลแต่
อย่างไรที่จำเลยที่ 1 กับชายอีกคนหนึ่งจะพากันวิ่งหนีลงไปในทุ่งนาที่มีแต่โคลนตม
นอกจากนี้ข้อนำสืบของจำเลยที่ 1 ยังขัดกับคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยที่
1 เพราะในชั้นสอบสวนจำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 1 มิได้เข้าไปในร้านผู้เสียหาย
เดินอยู่ตามถนนก็ถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมหาว่าจะใช้ปืนยิงผู้เสียหายด้วยเหตุผล
ดังกล่าวข้อเท็จจริงจึงฟังได้ตามที่โจทก์นำสืบว่า จำเลยที่ 1 เข้าไปที่หน้าร้านค้าของผู้
เสียหายพูดขอซื้อบุหรี่ ผู้เสียหายเดินเข้าไปหยิบบุหรี่ในตู้ซึ่งอยู่ในร้าน จำเลยที่ 1
เดินตามมา พอผู้เสียหายเอื้อมมือจะหยิบบุหรี่จำเลยที่ 1 ก็ชักปืนลูกซองสั้นที่พกอยู่
ออกมาจ้องปากกระบอกปืนมาทางหน้าอกผู้เสียหาย ผู้เสียหายจึงใช้มือซ้ายจับข้อ
มือขวาของจำเลยที่ 1 ที่ถือปืนดันไปทางข้างตัวจำเลยที่ 1 ใช้มือขวาจับคอเสื้อจำเลย

ที่ 1 ดันออกไปทางหน้าร้านและร้องบอกให้เด็กหญิงอารีย์บุตรสาวไปตามคนมาช่วย ในปัญหาว่าการกระทำความผิดกล่าวของจำเลยที่ 1 เป็นความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นหรือไม่ ปรากฏว่า จำเลยที่ 1 มาพูดขอซื้อบุหรี่จากผู้เสียหายขณะที่ผู้เสียหายเอื้อมมือจะหยิบบุหรี่ในตู้ จำเลยที่ 1 ได้เข้าประชิดตัวและชักปืนลูกซองสั้นที่มีกระสุนปืนบรรจุอยู่ ออกมาจ่อที่หน้าอกผู้เสียหายพฤติการณ์ดังกล่าวนี้ถือได้ว่าจำเลยที่ 1 มีเจตนาฆ่าผู้เสียหาย และได้ลงมือกระทำความผิดแล้ว ในปัญหาว่าการที่จำเลยที่ 1 มิได้ลั่นไกปืนเป็นการกระทำความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นไปไม่ตลอดหรือยับยั้งเสียเองไม่กระทำการให้ตลอดนั้นเห็นว่าเป็นเรื่องเกิดจากผู้เสียหายระวางตัวโดยซ้ำเลื่องดูจำเลยที่ 1 ซึ่งเข้ามาประชิดตัวผู้เสียหายอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากเป็นคนแปลกหน้าเมื่อจำเลยที่ 1 ชักปืนลูกซองสั้นออกมาจ้องปากกระบอกที่หน้าอกผู้เสียหาย ผู้เสียหายจึงปิดป้องเสียทันทีโดยใช้มือซ้ายจับข้อมือขวาของจำเลยที่ 1 ที่ถือปืนดันไปทางข้างตัวจำเลยที่ 1 และใช้มือขวาจับคอเสื้อจำเลยที่ 1 ดันไปทางหน้าร้านพร้อมกับร้องบอกเด็กหญิงอารีย์บุตรสาวให้ไปเรียกคนมาช่วย เมื่อผู้เสียหายแย่งปืนมาได้ และมีคนวิ่งมาแล้ว จำเลยที่ 1 จึงชกผู้เสียหายแล้ววิ่งหนีไป การที่จำเลยที่ 1 มิได้ลั่นไกปืนจึงมิใช่เป็นเรื่องที่จำเลยที่ 1 ยับยั้งเสียเองไม่กระทำการให้ตลอด แต่เป็นเรื่องกระทำไปไม่ตลอดตามความหมายของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80 ดังนั้นการกระทำของจำเลยที่ 1 จึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 80 ที่ศาลอุทธรณ์ยกฟ้องโจทก์ในข้อหานี้มานั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(บุญส่ง คล้ายแก้ว-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ